Art. 4º Durante a vigência do Acordo de Cooperação, correrão por conta única e exclusiva da Associação dos Pomeranos do Alto - APA as despesas decorrentes da utilização e manutenção dos bens, inclusive do seguro.

Art. 5º A Associação dos Pomeranos do Alto - APA será responsável pelas perdas e danos causados sobre os bens, dentro de sua área de responsabilidade, conforme ajustado no Acordo de Cooperação.

Parágrafo único. Não se aplica à Associação dos Pomeranos do Alto - APA a responsabilidade de que trata o caput em razão do desgaste natural dos bens decorrente do uso ordinário e do perecimento pelo decurso do tempo.

Art. 6º Ao término do prazo de vigência do Acordo de Cooperação, o bem retornará imediatamente ao Município, não socorrendo à Associação dos Pomeranos do Alto - APA, qualquer direito à indenização.

Art. 7º Fica o Poder Executivo dispensado de realizar o Chamamento Público para firmar Acordo de Cooperação com vistas a ceder o uso do bem especificado no art. 1º da presente Lei à Associação dos Pomeranos do Alto - APA, nos termos do inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 8º Todas as despesas relativas à utilização, operação, manutenção, conservação e eventuais danos decorrentes do uso do bem correrão exclusivamente por conta da entidade cessionária, vedado qualquer ônus ao erário municipal.

Art. 9º Por não envolver a transferência de recursos financeiros, fica o Poder Executivo dispensado de apresentar dotação orçamentária, estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas de adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito de Itarana/ES, em 22 de maio 2026.

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Protocolo 1793258

Decreto

DECRETO Nº 2.351 / 2026
DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS EM VIA RURAL NA COMUNIDADE DE SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de preservação do patrimônio público, notadamente das vias recentemente pavimentadas;
CONSIDERANDO a execução da obra de calçamento rural na comunidade de Santa Rita, objeto do Contrato nº 095/2023;
CONSIDERANDO a constatação de danos no pavimento, tais como recalques, deslocamento de blocos e avarias em meios-fios;
CONSIDERANDO o parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia Civil, que aponta a incompatibilidade entre o tráfego de veículos pesados e a capacidade estrutural da via;
CONSIDERANDO que a continuidade do tráfego de veículos de grande porte tende a agravar os danos existentes e reduzir a vida útil da via;
CONSIDERANDO o disposto no art. 21, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, que atribui aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios a competência para planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 24, incisos I, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro, que confere ao órgão municipal de trânsito a atribuição de cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, bem como planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a responsabilidade por danos causados à via e a necessidade de proteção da infraestrutura viária;
CONSIDERANDO o disposto no art. 99 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que somente poderão transitar pelas vias terrestres os veículos que atendam aos limites de peso e dimensões fixados, observada a capacidade máxima de carga das vias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 269, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a possibilidade de adoção de medidas administrativas, incluindo a restrição de circulação de veículos;
CONSIDERANDO o interesse público na garantia da segurança dos usuários e na durabilidade das obras públicas;
DECRETA:
Art. 1º Fica proibido o tráfego de veículos pesados na via rural pavimentada da comunidade de Santa Rita, no Município de Itarana/ES, especialmente no trecho compreendido entre a ES-164 e o interior da comunidade.
§1º Para fins deste Decreto, a restrição aplica-se aos veículos com Peso Bruto Total - PBT superior a 23 toneladas, considerando as limitações estruturais da via constatadas em parecer técnico emitido pelo setor de engenharia municipal.
§2º A restrição aplica-se, em especial, ao transporte de cargas de grande porte, como blocos de granito e materiais similares.
Art. 2º Excepcionalmente, poderá ser autorizado o tráfego de veículos pesados mediante prévia autorização da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, nos casos de:
I - Serviços essenciais;
II - Atendimento de interesse público;
III - Situações emergenciais devidamente justificadas.